

1500217-35.2020.8.26.0400

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2023639/2020 -

DEL.POL.OLIMPIA, 6172327 - DEL.POL.OLIMPIA, 2023639 - DEL.POL.OLIMPIA

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

DIENIFER DA SILVA MALHEIRO

Da instalação da audiência. Aos 21 de setembro de 2022, às 15h15, na sala de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia-Foro de Olímpia-Vara Criminal

Rua Engenheiro Reid, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone: (17) 2190-5051, Olímpia-SP

- E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500217-35.2020.8.26.0400

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2023639/2020 -

DEL.POL.OLIMPIA, 6172327 - DEL.POL.OLIMPIA, 2023639 - DEL.POL.OLIMPIA

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

DIENIFER DA SILVA MALHEIRO

Da instalação da audiência. Aos 21 de setembro de 2022, às 15h15, na sala de audiências da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA, comigo secretariando os trabalhos e ao final nomeado, foi aberta a audiência virtual de instrução, debates e julgamento nos autos em epígrafe;

Do comparecimento das partes. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram: na qualidade de representante do Ministério Público, o Dr. RODRIGO PEREIRA DOS REIS; na qualidade de parte processada, o Sr. DIENIFER DA SILVA MALHEIRO; na qualidade de Defesa da parte processada, o Dr. LEO CRISTIAN ALVES BOM, OAB/SP n. 268276;

Do suprimimento da comunicação processual. A parte processada, por ocasião desta audiência, teve ciência da decisão de recebimento da denúncia (cf. procedimento previsto na Lei de Drogas), motivo por que o MM. Juiz de Direito reputou, com fundamento nos arts. 239, § 1º, e 242 do CPC e art. 3º do CPP, suprida a falta de citação;

Da produção da prova oral. Dada continuidade aos trabalhos e nesta ordem, foi colhida a seguinte prova oral (em formato audiovisual), registrando-se os

depoimentos: na condição de testemunha arrolada em comum, de ROGÉRIO AUGUSTO FERRI e FÁBIO CÉSAR DA SILVA; na condição de parte processada, o interrogatório de DIENIFER DA SILVA MALHEIRO, após ser garantido o direito de entrevista prévia e reservada (art. 185, § 5º, do CPP);

Da desistência de oitiva. Por sua vez, pelo MM. Juiz e com a concordância da Defesa, foi homologada a desistência da inquirição: na condição de testemunha arrolada pela defesa, de CINTIA APARECIDA PICCOLO RUIZ;

Do registro em meio digital. 1. A audiência foi integralmente registrada em meio digital (Sistema Microsoft Teams [audiovisual]) destinado a obter maior fidelidade das informações (art. 405, § 1º, do CPP). 2. As provas orais – declarações, depoimento e interrogatório – foram produzidas em audiência. 2.1 As partes foram as protagonistas da produção (STJ – 6ª Turma – HC n. 735.519-SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, V.U., j. 16/08/2022). 3. Durante a produção da prova, (i) o compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP); (ii) a contradita ou arguição (art. 214 do CPP); (iii) a informação do direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (art. 186 do CPP) e (iv) as deliberações proferidas no ato constam da gravação audiovisual. 4. As partes não fizeram objeções.;

Do encerramento imediato da instrução. Questionadas as partes sobre se desejavam a realização de diligência cuja necessidade se originasse de circunstâncias ou fatos apurados apenas na instrução (art. 402 do CPP), por ambas foi dito que não (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500693-73.2020.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Socioeducativas da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI [Presidente da Seção de Direito Público], V.U., j. 17/05/2022, p. 04), oportunidade em que o MM. Juiz declarou encerrada a instrução;

Das alegações finais orais do Ministério Público. Em debates (cf. sistema audiovisual), o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP);

Das alegações finais orais da Defesa. De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (cf. sistema audiovisual);

Da prolação da sentença no termo. Após as alegações finais das partes, pelo MM. Juiz foi proferida, lida e dada ciência da sentença aos presentes, cuja íntegra segue: "I – DO RELATÓRIO. Vistos. Ao relatório do Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui adotado, acrescento que, encerrada a instrução, o Parquet requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP). De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP). II – DOS FUNDAMENTOS. A ação penal é improcedente. Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) – ou querelante – e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05). E, nesse aspecto, o Parquet, posto perquirir, não provou. Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face da parte processada, consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais

do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016). O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente). Acompanhamento, na íntegra, as alegações finais das duntas Promotoria de Justiça e Defesa, adotando-as como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe no E. Supremo Tribunal Federal, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo magistrado (Cf. AÇO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000). De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP). Eis o meu convencimento. III - DO DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de absolver, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, a parte processada, devidamente qualificada, da prática do contexto fático denunciado, por não existir prova suficiente para a condenação. 3.1 Das providências preliminares. A parte absolvida encontra-se em liberdade. 3.2 Das custas processuais. Não há falar (art. 840 do CPP). 3.3 Das comunicações. Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal. 3.4 Da certidão de honorários advocatícios. Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se. Oportunamente, arquivem-se os autos.";

Da interposição de recurso pelas partes no termo. 1. Após a leitura da sentença, o MM. Juiz indagou das partes se tinham intenção de recorrer à Superior Instância, ao passo que responderam que não tinham interesse recursal. 2. O MM. Juiz determinou a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público e para a Defesa.; Nada mais, saindo todos os presentes intimados, o MM. Presidente deu por encerrada a solenidade. Eu, Vinícius da Mata Remiro (matrícula n. 364.992-A), secretariando os trabalhos, digitei, li, imprimi e subscrevi _____, restando também a ata assinada manual e digitalmente pelo MM. Juiz de Direito, conforme tarja ao lado direito, na vertical.

Juiz de Direito: Assinado digitalmente

Ministério Público: _____

Defesa: _____

Parte processada: _____